คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๐๔/๒๕๖๙

นางสาว ข โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ และ ๑๑๘

เรื่อง โจทก์ทำงานตำแหน่งแพทย์ โดยโจทก์เป็นผู้กำหนดวันเวลามาทำงานเอง ไม่มีกำหนดวันหยุด ไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ต้องขออนุมัติการลา ไม่มีมาตรการทางวินัย จำเลยไม่มีอำนาจสั่งการควบคุมบังคับบัญชาเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่ใช่นิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จำเลยว่าจ้างโจทก์เข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแพทย์ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุผลการลดต้นทุนของโรงพยาบาล โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ๑๕,๕๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๕๘,๑๒๐ บาท และค่าชดเชย ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือควบคุมการทำงานของโจทก์ โจทก์ได้รับค่าตอบแทนจากการตรวจรักษาคนไข้อัตราร้อยละ ๘๐ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๐ เป็นค่าใช้สถานที่ ค่าพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยเหลือในการตรวจรักษา โจทก์เคยถูกร้องเรียนเรื่อง กู้ยืมเงินญาติผู้ป่วยแล้วไม่ชำระหนี้ ทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียงระหว่างพิจารณาโจทก์สละประเด็นเรื่องค่าจ้างค้างชำระ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เข้าทำหน้าที่แพทย์ PART TIME อายุรกรรม (MED) ได้รับค่าผลประโยชน์มีหลักเกณฑ์ว่ากรณีโจทก์อยู่เวรการันตีค่าผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท แต่หากโจทก์อยู่เวรแล้วมีผู้ป่วยโจทก์จะได้รับค่าผลประโยชน์จากการตรวจรักษาผู้ป่วยและการหัตการต่าง ๆ ในอัตราร้อยละ ๘๐ จากค่าบริการที่คิดจากผู้ป่วยส่วนที่เหลืออัตราร้อยละ ๒๐ โรงพยาบาลจะได้รับโดยโจทก์ไม่ได้รับค่าผลประโยชน์การปฏิบัติงานชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท อีก และให้โจทก์คิดค่าบริการจากผู้ป่วยโดยอยู่ในอัตราที่โรงพยาบาลกำหนดหากคิดมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ระบุเหตุผลชี้แจง โจทก์เป็นผู้กำหนดวันเวลามาทำงานเอง ไม่ต้องบันทึกเวลาเข้าออก ไม่มีกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี ไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ต้องขออนุมัติการลาไม่มีมาตรการทางวินัยในการทำงานเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของจำเลย แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้กำหนดค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง เงินค่ารักษาที่โจทก์ได้จึงเป็นเงินที่

ผู้ป่วยจ่ายเพื่อตอบแทนการรักษาของโจทก์โดยตรงไม่ใช่เงินของจำเลยจ่ายแก่โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานค่ารักษาหรือค่าผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ตกลงทำงานให้แก่จำเลยและจำเลยตกลงให้สินจ้างหรือค่าจ้างตลอดเวลาทำงานจำเลยไม่มีอำนาจสั่งการ ควบคุมบังคับบัญชาเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์มิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลย นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยมิใช่เป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังคำเบิกความของจำเลยซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา